Liberia, Guanacaste, 09 de noviembre de 2026.

Oficio núm. ES-20261109.

Señores:

Concejo Municipal.
Comisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
Alcaldía Municipal.
Municipalidad de Liberia.

REF.: Observación ciudadana a la propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del cantón de Liberia.

ASUNTO: Solicitud de revisión de las zonas en que se admite el acceso excepcional para uso residencial y de corrección de referencias internas del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanización.

Estimadas señoras y estimados señores:

Yo, Alejandro Soto Barquero, cédula de identidad 1-0643-0396, vecino del cantón de Liberia, con fundamento en los artículos 27 de la Constitución Política y 15 y 17 de la Ley de Planificación Urbana, Ley núm. 4240, presento esta observación ciudadana dentro del trámite de consulta de la propuesta del POT. Solicito que se incorpore al expediente respectivo y se valore técnica y jurídicamente antes de la adopción definitiva del instrumento.

I. OBJETO Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

1. El proyecto de Reglamento de Fraccionamiento y Urbanización ya contempla, en sus artículos 19 a 21, la figura denominada "acceso excepcional para uso residencial". El artículo 19 la condiciona a que, por la relación de frente y fondo, la forma o la pendiente del predio, resulte imposible obtener lotes con acceso directo a vía pública que cumplan el área mínima; además, prevé una vivienda unifamiliar por lote resultante.

2. La Tabla 1, incluida en el artículo 5 del proyecto, actualmente marca "NO" para esta modalidad en los transectos T3 y T4 y "SÍ" en T5 y T6. Por tanto, la cuestión planteada no es la ausencia total de la figura, sino la delimitación de los transectos o sectores donde se permite y la justificación de excluir T3 y T4.

3. Los artículos 12 y 20 del proyecto remiten al artículo 6 para identificar los transectos autorizados. Sin embargo, el artículo 6 se titula "Permisos de Construcción, Patentes y Visados" y no contiene la matriz de admisibilidad por transecto. Solicito revisar y corregir esas referencias, de modo que remitan expresamente a la Tabla 1 del artículo 5 o a la disposición que corresponda.

4. La figura debe distinguirse de una servidumbre genérica y de una vía pública. El propio proyecto la regula como acceso común de carácter privado, con condiciones específicas, entre ellas ancho de seis metros, longitud máxima de sesenta metros y un máximo de seis lotes, además de las reglas de seguridad, accesibilidad y manejo pluvial que resulten aplicables.

II. FUNDAMENTO Y CRITERIO DE VALORACIÓN.

El artículo 15 de la Ley núm. 4240 reconoce la competencia municipal para planificar y controlar el desarrollo urbano dentro de la jurisdicción cantonal. Esa competencia debe ejercerse dentro del marco legal y técnico aplicable. El artículo 17 de la misma ley establece el procedimiento de elaboración, consulta y aprobación del plan, incluyendo la intervención que corresponda al INVU; por ello, la regulación local debe ser consistente con las normas nacionales y someterse a las revisiones y visados exigibles.

La Guía del INVU para la disposición de contenidos en Reglamentos de Desarrollo Urbano, apartado 4.2.5, señala que, mediante la aplicación conjunta del Reglamento de Zonificación, su mapa y el Reglamento de Fraccionamientos, pueden definirse las zonas en que se admiten figuras excepcionales, incluida la de uso residencial. El apartado 4.2.7 indica la necesidad del visado previo del INVU para esta modalidad. La Guía sirve de orientación técnica; no sustituye la ley, el reglamento nacional vigente ni el procedimiento de aprobación aplicable.

La protección de la vivienda y la consideración de necesidades familiares constituyen razones relevantes de política pública. No obstante, el artículo 65 constitucional y la Ley núm. 7052 no deben presentarse como una dispensa automática de las reglas de zonificación, área y frente mínimos, disponibilidad de servicios, acceso de emergencias, gestión del riesgo, protección ambiental o visado. La eventual aplicación al Bono Familiar de Vivienda debe coordinarse con el BANHVI y no presumirse por el solo hecho de segregar entre parientes.

III. PETITORIA.

PRIMERO. Tener por presentada esta observación, incorporarla al expediente de consulta pública del POT y remitirla a las dependencias municipales competentes para su valoración técnica y jurídica.

SEGUNDO. Revisar la Tabla 1 del artículo 5 para que se valore, con fundamento técnico y jurídico, la admisibilidad del acceso excepcional para uso residencial en sectores delimitados de los transectos T3 y/o T4. La eventual autorización debería circunscribirse a áreas residenciales donde se demuestre compatibilidad con la normativa nacional vigente, disponibilidad efectiva de infraestructura y servicios, acceso adecuado para emergencias, manejo de aguas pluviales y ausencia de impedimentos ambientales o de riesgo. No se solicita declarar que esos transectos equivalen jurídicamente a cuadrantes urbanos ni una autorización general para todo el territorio clasificado en ellos.

TERCERO. Si la Administración estima improcedente ampliar esa modalidad a T3 o T4, solicito que identifique las normas y razones técnicas que sustentan mantener la exclusión, y que valore alternativas compatibles con el ordenamiento para atender necesidades de vivienda familiar, incluida la coordinación con el BANHVI sobre los requisitos aplicables al Bono Familiar de Vivienda.

CUARTO. Corregir las remisiones de los artículos 12 y 20 del proyecto que citan el artículo 6 como fuente de los transectos autorizados, indicando de forma expresa la tabla o disposición que define dicha admisibilidad. Asimismo, verificar la coherencia entre el texto articulado, la Tabla 1, el mapa de zonificación y los requisitos de visado del INVU.

QUINTO. Mantener, para cualquier supuesto que se autorice, las condiciones de seguridad, accesibilidad, drenaje, servicios y demás requisitos que resulten legalmente exigibles. La presente gestión no solicita que el parentesco ni la expectativa de obtener un bono sustituyan dichos requisitos.

SEXTO. Comunicar el acuse de recibo y número de expediente y notificar la decisión que corresponda, con la motivación técnica y jurídica aplicable. Si se invoca jurisprudencia para sustentar la decisión, solicito identificar el órgano, número y fecha del pronunciamiento pertinente.

NOTIFICACIONES: Señalo para recibir notificaciones el correo electrónico oasotob@gmail.com.

Atentamente,

Alejandro Soto Barquero.
Cédula de identidad: 1-0643-0396.
Vecino del cantón de Liberia.